

江西柯美纸业有限公司

造纸机

商 务 合 同

买方：江西柯美纸业有限公司

卖方：沁阳市平安轻工机械有限公司

2025 年 2 月 17 日



合同编号: KMZY20250217-001 号

合同签订有效时间自 2025 年 2 月 17 日- 2026 年 2 月 16 日

签订地点: 江西萍乡

采购合同

甲方（需方）: 江西柯美纸业有限公司

乙方（供方）: 沁阳市平安轻工机械有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，双方在遵循自愿、平等、友好协商、互惠互利的基础上，经协商一致，达成以下内容：

一、标的物、产品价格及相关内容

- 1、合同标的物：详见附表供货清单或技术文本。
- 2、具体交易产品品名、数量、规格型号、交货时间及地点等以需方订单为准。
- 3、合同中产品价格为到货含税价。订单或补充协议等另有约定的以约定为准。无特殊约定的，产品价格包含但不限于包装、运输、保险等费用。
- 4、需方有权按双方约定的扣价标准对存在瑕疵的产品扣价，扣价后的价格为最终结算价。

序号	产品名称	型号	数量	总金额 (万元)	备注
1	2880 单网多缸造纸机	2880/120	2 套	370	详见《技术方案》
2	3960 长网四辊三压多缸造纸机	39600/650	1 套	1220	详见《技术方案》
3	4600 长网多缸造纸机	4600/700	1 套	4298	详见《技术方案》
合计（大写）： 伍仟捌佰捌拾捌万 元整 ¥： 58,880,000.00 元					

备注：(1)如实际采购量与合同不符的，以甲方签字确认的实际数量为准。

(2)本合同单价已包括货物价款、税金、包装费、保险费、运输费、以及其他运抵至甲方指定交货地点的一切费用；包括货物被允许用于生产、工程前所需进行的试验、检验费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相关服务费用。需要经安装、测试、调试才能满足本合同质量标准、技术标准要求的，该单价、合同总金额以及最终结算总价已包括了安装、测试、调试直至满足其质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出。

(3)乙方负责指导安装调试。

(4)供货期内，供方不得擅自上调单价，否则需方有权解除合同，供方须按合同总价的 20%向需方支付违约金。违约金不足以弥补需方损失的，供方还应另行赔偿。

二、产品要求

乙方提供产品均为正品，产品质量标准符合（）国标、（）企标、（√）行标，由乙方提供相关产品合格证、实验检测报告及资质证明文件，经甲方验收产品有质量问题或在使用过程中出现产品质量、使用周期与相应合格数据要求不一致，由乙方无偿退换并承担运输费用，同时视为重大违约，具体详见违约条款。

三、质量标准、质保期、质保金

1、质量标准：供方产品应符合约定的质量标准；双方未约定标准或样品的，按国标、行标执行，无国标和行业标准的按供方依法备案的标准执行；特殊产品等国家或行业有特殊规定的，还应符合该产品的特殊规定。本合同项下技术要求为产品最低要求，供方实供产品的技术参数等可优于本合同约定。

1.1. 若产品的质量标准没有任何国家权威部门规定的国家标准和行业标准，则乙方应向甲方提供此产品的质量标准的详细说明。

1.2 乙方提供本合同标的物符合约定的质量标准，同时应当满足下列要求：

(1) 销售的产品不存在有造成甲方或任何第三方人身、财产损害的现实或潜在的危險。

(2) 销售的产品不存在任何权利上的瑕疵。

(3) 产品完整无损，是全新的（4600 纸机利旧部分除外）、未使用的，是原装原厂的。

(4) 产品完全能够满足甲方的采购目的，乙方在此明确承诺，乙方完全知晓甲方采购本合同产品的目的。

乙方提供的所有合同产品应能够完全满足本合同中约定的质量、数量等要求，即使经甲乙双方共同协商后对数量进行调整后，乙方也不得降低产品及服务质量，抬高产品单价。否则，乙方应承担给甲方造成的全部损失，并承担违约责任。

1.3 乙方作为专业的产品供应商，负有在合同中明确标明产品规格型号的义务。否则，若出现因合同中产品规格型号不清导致甲乙双方出现意见分歧的现象，则乙方同意无条件按照甲方要求的规格型号提供产品并承担因此发生的全部费用。

2、质保期及质保金：

质保期：1 年（质保期为验收后 12 个月或货到后 18 个月，以先到者为准，质保期满后无质量问题 30 天内支付。）

质保金：合同标的额 5 % 或（ ）元。

3、在保修期内因乙方所供材料或指导安装原因出现的质量问题，乙方须在接到通知的 24 小时内进行维修，如遇特殊情况，如疫情等不可抗力因素等，可在接到甲方通知后 3 日内进行维修处理更换，其费用由乙方承担，并承担因此给甲方造成的所有损失，如拒不到场维修，甲方有权请第三方维修，相关的费用由乙方承担。

4、乙方确保甲方三年内购买备品备件不高于附件价格。

四、产品包装、运输、交货时间、交货地点、安装与调试

1、包装方式

1.1 由乙方按照产品出厂包装标准包装，防漏、防潮、防震、能满足长途运输、足以保障产品安全及多次装卸之需要，每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证、检测报告、说明书等相关文件资料。产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。

1.2 产品包装及标识应符合国家法律法规的规定，符合储存、运输、装卸等安全防护要求。无特殊约定的，供方产品包装物不回收。

2、交货时间（或到货周期）：

供方产品在订单约定的 210 日内全部送至需方江西柯美纸业有限公司项目现场交货（以需方支付预付款之日起算）。

3、交货地点、运输方式、运输费用及风险转移：

3.1 交货地点及运输方式：无特殊约定的，需方仓库。运输方式原则上汽运，运输费用供方承担。

3.2 风险转移：产品运输途中风险由供方承担，自交货验收合格后货品所有

权及风险转移。

3.3 交货方式：经甲方工作人员验收合格后视为交货完毕。

4、产品安装、调试方式约定

乙方负责指导安装、调试。

五、验收时间、地点及验收标准

1、验收时间：符合当场验收条件的，采取即刻验收方式，不符合当场验收条件的，验收签字视为入厂外观验收，后期产品质量验收是否合格以后期实际检测结果为准。

2、验收地点：由甲方指定验收地点（无特殊规定甲方公司院内）。

3、验收标准：全部满足甲方技术要求，外观无破损，元器件无脱落/丢失/掉漆等异常，甲方完成货物的外观/型号及数量验收，同时乙方所供货品满足甲乙双方约定的质量检测实验报告标准，均达标以上。具体标准如下：

产品运抵甲方指定的地点后，甲方与乙方共同派人员当场对产品的数量、型号、规格等进行初步检验，若准确无误，甲方须在送货单上签字确认。若发现数量、外观有缺陷或规格型号等不符合本合同之约定，甲方提出异议后【5】日内由乙方进行补足或更换，直至符合本合同及附件的约定。由此造成交货或安装工期延误的，按延误交货或工期延误由乙方承担违约责任。乙方确认：若乙方于货物运抵时未派人员到场共同进行初步检验，则乙方无条件认可甲方单方进行初步检验的一切结论。

甲乙双方在此明确，甲方和乙方或者其他第三方按照本条进行的入厂初步检验系对产品外观检验检测，并不是对于合同产品质量的最终检验，此类初步检验和接收并不视为甲方认可乙方产品质量符合合同规定。若甲方在使用合同产品过程中发现产品质量不符合需方首次入厂检测报告参数要求的，甲方有权自主决定要求乙方对产品进行维修或者换货或者退货，同时根据本合同的约定承担违约责任。由此造成的延期交货或安装工期延期，按本合同有关规定处理；超出约定数量的，甲方有权拒收。

六、验收方法、标准及异议期限

1、接收数量：经双方确认的交付数量为接收数量。

2、标的物外观、规格、数量等不符合约定的，供方按需方要求负责更换、补足。供方送货时应随货同行产品检验报告单；没有检验报告或检验报告存在严重瑕疵的，需方有权拒收货物。

3、质量验收和异议：产品存在质量缺陷或瑕疵等不符合约定的，供方应按

需方要求或协商结果及时处理。因退货产生的费用由供方承担。供方充分理解并确认：需方对所有到货的验收是基于部分抽检而做出的决定，因此需方对货物的抽检合格并不能免除供方对产品保质期或质保期内的质量保证责任。对于产品使用过程中发现的质量问题，供方应按需方要求及时换货、退货或赔偿。需方书面通知供方退货而供方未在需方要求时间内退走不合格货物的，需方可收取相应仓储费用，并有权将此费用直接从供方应付未付货款中扣除。

4、具体验收方法等规定详见附件。

5、印刷有需方商标、文字等专属内容的产品经需方确认无法使用的，供方同意需方做销毁处理。

6、供方或需方对产品数量、质量、检验报告等存在异议的，有异议的一方自发现问题三日内提出异议，双方协商处理，协商不成按合同相关条款执行。

7、合同履行过程中，甲方所有验收合格及确认，仅作为装运与付款依据，并不视为甲方对乙方产品质量的认可，在以后使用过程中，如甲方发现产品质量存在问题，或者乙方提供的产品与合同约定不一致的，甲方有权要求乙方无条件更换或全部退货，因此发生的费用和甲方、第三方损失全部由乙方承担，同时乙方还应按照合同的约定支付甲方违约金。

七、风险承担

甲乙双方在此明确确认，甲方签字确认收货之前，货物的毁损、灭失的风险由乙方承担；货物签收之后的毁损、灭失的风险由甲方承担。但甲方确认收货后需退、换的瑕疵货物或乙方送错的货物，无论甲方是否同意暂时提供存储空间，其毁损灭失风险均自甲方通知乙方退、换货物或取回货物时即由乙方承担，甲方不承担保管责任且乙方须在甲方指定时限内取走，如甲方代为保管，则有权向乙方索赔相关仓储管理费用。

八、交货付款及结算

1、在合同履行期间如遇国家税率调整，含税开票价按“不含税价”和税率调整后的“增值税”同步调整。

供方未在合同约定的时间内对账、提交发票及相关对账资料的，需方有权根据供方延迟的时间延迟履行付款义务而无须承担违约责任。

2、付款方式、付款进度、发票类型：

2.1 付款方式：银行承兑汇票或网上银行支付或电汇等。

2.2 付款进度：预付款 40%，进度款 55%（甲方根据乙方生产、发货情况及进度款申请单适时合理支付），质保金 5%（根据需方进度分机台支付）。

2.3 发票类型： 13%增值税专用发票，进度款支付至 95%时前，乙方需开具合同总金额 100%增值税专用发票给甲方。

九、违约责任

1、乙方必须保证产品规格、质量标准符合甲方要求，且无任何质量问题，若产品质量尚未达标，除赔偿货物本身价值外，同时承担本合同瑕疵产品价值金额 20%产品质量瑕疵违约金，及甲方以此遭受到的其他损失（包括但不限于律师费、鉴定费、银行保函等费用）。

2、交货日期不能无故拖延，否则视为乙方违约，乙方应从最迟交货日第 7 日起，每日向甲方支付合同总金额的 0.5%的违约金，直至乙方将货物按照本合同约定的质量标准运抵甲方指定地点[并/或完成安装]之日，此项违约金额以合同货款总值的 20%为限。逾期交货超 30 日，甲方有权拒收货品，随时解除合同，并赔偿因此给甲方或第三方造成的其他损失。同时，乙方应在收到甲方拒收通知之日起 2 日内将甲方已经支付的货款一次性退还给甲方，并且乙方应当向甲方支付相当于合同总价款 20%的违约金。此外，甲方保留就乙方违反合同而给甲方造成的全部损失向乙方要求赔偿的权利。

3、因为乙方提供产品不符合约定或因质量问题致使工程没有一次性通过工程验收或产品最终验收不合格的，乙方应立即无偿换货并在 15 日内向甲方交送本合同规定的合格产品；乙方逾期未交付上述要求合格产品的，或因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方退还所有已收款项，支付合同总价款 20%的违约金，并赔偿因此给甲方或第三人造成的损失。

4、乙方未按规定附随产品提供产品质量合格证、检测报告、说明书等重要文件资料，在甲方要求补充材料后，乙方未及时提交时，甲方有权拒收合同产品。

5、若由于乙方（乙方员工与乙方临时雇用、派遣人员、管理、委托的人员及与乙方同行、乙方要求甲方配合的人员等由于乙方原因参与合同履行、进入甲方场地的其他人员均视同乙方）原因（包括但不限于货品质量原因）造成甲方、乙方、第三方之人身损害或财产损失，则由乙方自行承担全部责任；如甲方因此遭受任何形式索赔、处罚、涉入纠纷，乙方须承担甲方发生的一切费用、赔偿甲方遭受的全部损失。如因安全问题产生争议纠纷，法院判决甲乙双方连带责任，则甲方有权向乙方进行追偿。

十、特别条款

1、误期违约赔偿金：除不可抗力如地震/海啸/山体滑坡泥石流等自然灾害或疫情灾害（需提交书面疫情管控静态文件）时，若乙方未按照合同约定时间完成交货，除非延期交货已向甲方提交有合理理由的书面申请，并且延期交货申请已经过甲方书面同意，否则视为乙方逾期交货并违约。

2、乙方必须对其出入工地现场的人员进行安全交底，乙方运输中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，在使用过程中因不可归责于甲方原因导致甲方因环保造成的一切罚款及责任由乙方承担。

3、乙方进入工地现场人员必须听从甲方管理人员管理，进场车辆必须听从调度，遵守甲方现场文明厂地等有关管理制度。对不听从甲方管理的人员、车辆，甲方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。

4、甲方所订货物数量如有剩余，在不影响二次销售的情况下，乙方同意按照本合同约定的单价退货。

5、乙方所售产品需有国家承认的相应资质，如提供虚假资质，则乙方承担因此而给甲方造成的直接损失及经济效益所带来的可得利益损失。

十一、合同的解除与终止

1、合同履行过程中，如逾期发货、到货或后期生产过程中产生货品质量问题，则甲方有权按照约定解除合同，认为有必要解除或终止本合同时，甲方可单方解除合同，且不需承担违约责任，但应书面通知乙方并给予乙方一周到一个月的交接期（工作交接完毕后按甲方申报流程就前期已履行合同部分进行据实结算）。乙方承诺不因甲方的单方解除而向甲方主张任何赔偿。乙方对合同的解除或终止有责任的，不免除其对甲方的违约责任。

十二、合同生效及争议管辖

本合同自签订盖章之日起生效合同未尽事宜，需要双方友好协商，如协商不成则由甲方所在地法院管辖。

特别条款、通用条款及附件是本采购合同的组成部分，各部分应当结合在一起阅读和理解，如果双方在以上文件中所约定内容有相互冲突之处，以特别条款为准，其余部分仍然有效。除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议，以及经双方同意纳入合同的会议纪要、备忘录、来往函件及其他文件，也视为本合同组成部分，与本合同具备同等法律效力。

本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效，并具同等法律效力。

[本页为签署页，无正文]

甲方（章）

实际经营地址：

授权委托人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

付款资料：

乙方（章）

实际经营地址：

授权委托人：

联系电话：15346174000

开户银行：沁阳中行营业部

帐号：258541944933